

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3716/2538

นายประยงค์ คงกระพันธ์
นายบุญสม ตันรัตนวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 7 (2), มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 302 วรรค
หนึ่ง

การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อ
ตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเดิม ข้อโต้แย้งของโจทก์ในคดีนี้จึง
เป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีดัง
กล่าว โจทก์ชอบที่จะต้องขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีเดิมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7 (2), 302 วรรคแรก โจทก์จึงมาฟ้องเป็นคดี
ใหม่ไม่ได้ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ให้การต่อสู้ไว้และมีได้ยกขึ้นมาในฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจ
ยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5)

การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อ
ตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเดิม ข้อโต้แย้งของโจทก์ในคดีนี้จึง
เป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีดัง
กล่าว โจทก์ชอบที่จะต้องขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีเดิมตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7 (2), 302 วรรคแรก โจทก์จึงมาฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ได้ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ให้การต่อสู้ไว้และมีได้ยกขึ้นมาในฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5)

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายสันติชัย วัฒนวิทย์กรรม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ